

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 329/2534 พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย ลา เต๊ะ ลำเต๊ะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ผู้เสียหายถูกคนร้ายจับตัวไปควบคุมอยู่ 1 เดือน 3 วัน จึงหลบหนีมาแจ้งความให้การระบุชื่อ คนร้ายไว้ ต่อมาไม่นานจำเลยถูกจับกุม ผู้เสียหายก็ชี้ ตัวยืนยันว่าเป็นคนร้าย ครึ่งภายหลัง 15 ปี จำเลยถูกดำเนินคดีโดยจัดให้ผู้เสียหายมาชี้ ตัวซ้ำอีก แม้ครึ่งหลังนี้ผู้เสียหายไม่ยืนยัน แต่การที่จำเลยยอมรับว่าเคยถูกชี้ ตัวมาแล้วครั้งหนึ่ง และเคยให้การรับสารภาพว่าร่วมปล้นทรัพย์กับจับตัวผู้เสียหายไปเรียกค่าไถ่จริง ข้อเท็จจริงเช่นนี้เพียงพอรับฟังว่าจำเลยเป็นคนร้าย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องอีก 12 คน ได้ร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2517 เวลากลางวัน จำเลยนี้กับพวกมีอาวุธปืนติดตัวร่วมกันปล้นทรัพย์เงินสด 1,500 บาท เสื้อผ้า 7 ชุด ราคา 1,000 บาท นาฬิกา 1 เรือนราคา 450 บาท มีดดาบโบราณ 1 เล่ม ราคา 200 บาท ขนอมยาสูบชนิดต่าง ๆ และน้ำตาลทรายขาวเป็นเงิน 950 บาท สนุ่ ถ่านไฟฉาย ผงซักฟอกเป็นเงิน 72 บาท ยาต้มใจ ยาประสมระนองแดง ราคา 24 บาทและของอื่น ๆ อีกหลายอย่างราคา 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,496 บาท (ที่ถูก 4,696 บาท) ของนายลาม ชนะพล ผู้เสียหายไปโดยทุจริตโดยจำเลยกับพวกใช้ปืนเป็นอาวุธ

ขู่เชิญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายร่างกายผู้เสียหาย เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์ พาทรัพย์นั้นไป ภายหลังจำเลยกับพวกได้กระทำผิดแล้ว เมื่อระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2517 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2517 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน จำเลยกับพวกได้ร่วมกันควบคุมหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหาย อายุ 53 ปี เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ทั้งนี้โดยจำเลยกับพวกร่วมกันข่มขืนใจใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อาวุธปืนขู่เชิญทำให้ผู้เสียหายปราศจากเสรีภาพในร่างกายเหตุเกิดที่ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310, 313, 340, 340 ตร., 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 7 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 4,496 ด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง จำคุก 12 ปี และความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังจับคนเรียกค่าไถ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310, 313 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 313 บทหนัก จำคุกอีก 15 ปี รวมจำคุก 27 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 18 ปี ข้อหาอื่นให้ยก ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 4,496 บาท ด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2517 เวลา 16 นาฬิกา ชายสิบกว่าคนแต่งกายชุดเขียวคล้ายทหาร มีปืนสั้นและปืนยาวเป็นอาวุธไปที่บ้านของนายลาม ชนะพล ผู้เสียหาย คนร้าย 3 คนเข้าไปจับตัวผู้เสียหายไว้ คนร้ายอื่นร่วมกันค้นเอาสิ่งของจำพวกผ้าเครื่องนุ่งห่มของกินและเงินสดของผู้เสียหายรวมราคา 4,496 บาท ทั้งจับตัวผู้เสียหายและเด็กหญิงลัดดา อายุ 3 ปี บุตรสาวผู้เสียหายไปด้วยเมื่อไปได้ประมาณ 3 เส้น พบนายเชย พรหมสมบัติ คนร้ายจับตัวนายเชยไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปล่อยตัวนายเชยและเด็กหญิงลัดดา คนร้ายคุมตัวผู้เสียหายเดินต่อไปพบนายแนมหรือถก ทองกับศรี เลี้ยงโคอยู่ข้างทางจับตัวนายแนมไปอีก เดินไปได้ 2 กิโลเมตรเป็นเวลามืดก็ปล่อยตัวนายแนมกลับคนร้ายคุมตัวผู้เสียหายเดินต่อไปจนเวลา 21 นาฬิกาถึงเนินเขาลูกหนึ่งชื่อควนดำ คนร้ายจับผู้เสียหายล่ามโซ่ไว้และสั่งให้นำเงิน 30,000 บาทมาไถ่ตัว แต่ผู้เสียหายติดต่อทางบ้านไม่ได้คนร้ายคุมตัวผู้เสียหาย 3 วัน เกรงเจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นจึงย้ายไปอยู่ที่เขาอีกลูกหนึ่ง กลางคืนล่ามโซ่ที่เท้าผู้เสียหาย ตลอดเวลามีคนร้ายถือปืนคุมไว้อยู่สิบกว่าวันก็ย้ายไปเข้าแห่งที่สาม ระยะหลังคนร้ายไม่ได้ล่ามโซ่ผู้เสียหายจึงหลบหนี ได้รวมถูกขัง 1 เดือน 3 วัน เมื่อลี้ภัยมาถึงบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปสอบถามจากผู้เสียหายผู้เสียหายระบุชื่อคนร้ายหลายคน ต่อมาจับคนร้ายได้ ร้อยตำรวจโทเสริม พลิตสมุทธร จัดให้ผู้เสียหายชี้ตัวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2518 ผู้เสียหายชี้ตัวจำเลยตามบันทึกการชี้ตัวเอกสารหมายเลข จ.3 ภาพถ่ายหมายเลข จ.5 รายงานเบ็ดเสร็จประจำวัน เอกสารหมายเลข จ.6 จำเลยให้การรับสารภาพ ตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข จ.7 วันที่ 18 มิถุนายน 2531 ร้อยตำรวจตรีไกรวุฒิ วิริยะภาพ

พนักงานสอบสวนจัดให้ผู้เสียหายดูตัวจำเลยอีก แต่ผู้เสียหายไม่ยืนยัน เพราะ เหตุการณ์นานแล้วจำไม่ได้

จำเลยนำสืบว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2517 เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวจำเลยไปที่ สถานีตำรวจเพื่อให้ผู้เสียหายดูตัว ผู้เสียหายดูแล้วบอกว่าไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึง ปล่อยตัว ต่อมาจำเลยถูกจับที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ข้อหาฆ่าผู้อื่น เมื่อ จำเลยถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำก็ถูกส่งมาดำเนินคดีนี้ การดูตัวครั้งที่สองผู้เสีย หายไม่ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้าย จำเลยมิได้กระทำความผิดตามฟ้อง

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 10พฤศจิกายน 2517 มี คนร้ายประมาณ 10 คน แต่งกายชุดเขียวคล้ายทหารมีอาวุธปืนติดตัวมาที่บ้านของ นายลาม ชนะพล ผู้เสียหาย ปล้นทรัพย์สินไปได้ตามบัญชีรายการทรัพย์เอกสาร หมายเลข 1 คนร้ายจับตัวผู้เสียหายไปด้วยเพื่อเรียกค่าไถ่ ต่อมาผู้เสียหายหนีกลับบ้าน ได้ปัญหามีว่าจำเลยเป็นคนร้ายร่วมกันปล้นทรัพย์ หน่วงเหนี่ยวกักขังคนเรียกค่าไถ่ ตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้เสียหายถูกคุมตัวอยู่ 1 เดือน 3 วัน จึงหลบ หนีมาได้ ในระหว่างที่ถูกคุมตัวอยู่ได้ยินคนร้ายเรียกชื่อตนเองหลายคน ได้ให้การต่อ พนักงานสอบสวนระบุชื่อไว้ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยได้ ร้อยตำรวจโท เสริมจัดให้ผู้เสียหายดูตัวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2518 ผู้เสียหายจำหน้าได้และชี้ตัว จำเลยเป็นคนร้ายตามบันทึกการชี้ตัวเอกสารหมายเลข 3 ภาพถ่ายหมายเลข 5 และ รายงานเบ็ดเสร็จประจำวันเอกสารหมายเลข 6 แต่มาในชั้นสอบสวนเพิ่มเติมและชั้น พิจารณาผู้เสียหายเบิกความว่าจำจำเลยไม่ได้จึงไม่ยืนยันเห็นว่าขณะชี้ตัวจำเลยเป็น เวลาหลังเกิดเหตุ 2 เดือนผู้เสียหายยังจำเหตุการณ์ได้ดี ในชั้นพิจารณาก็มองถ้าชี้ตัว หลังเกิดเหตุใหม่เชื่อว่าจำได้และตอนที่ทำบันทึกเอกสารหมายเลข 3 ผู้เสียหายแน่ใจ แต่ขณะที่มีการสอบสวนเพิ่มเติมและขณะที่ผู้เสียหายมาเบิกความเป็นเวลาล่วงเลย มาถึง 15 ปีรูปร่างหน้าตาของคนย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้ ประกอบกับขณะสอบสวน

เพิ่มเติมผู้เสียหายอายุถึง68 ปี จึงยอมจำหน้าคนร้ายไม่ได้แน่นอนเหมือนตอนเกิดเหตุ ผู้เสียหายจึงไม่ยืนยัน จำเลยเองก็รับว่าเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามตัวไปให้ผู้เสียหายชี้ตัวจริงข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยเคยถูกผู้เสียหายชี้ตัวตามบันทึกเอกสารหมายเลข จ.3 ภาพถ่ายหมายเลข จ.5 ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายร่วมกระทำผิดด้วย นอกจากนี้ปรากฏว่า จำเลยเคยให้การต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 13 มกราคม2518 โดยรับสารภาพว่าร่วมกับพวกปล้นทรัพย์และจับตัวผู้เสียหายไปเพื่อเรียกค่าไถ่จริง ตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา เอกสารหมายเลข จ.7 อันเป็นเวลาใกล้เคียงกับวันเกิดเหตุการณ์สอบสวนไม่มีพิรุณแต่อย่างใด จำเลยฎีกาว่าการสอบสวนไม่ชอบเพราะการชี้ตัวครั้งแรกเหตุการณ์ยังใหม่ ๆ สด ๆ ทำไมจำไม่ได้ การชี้ตัวครั้งที่ 2 ว่าจำเลยเป็นคนร้าย เห็นว่า ผู้เสียหายชี้ตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 12มกราคม 2518 ได้ถูกต้อง ตามบันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข จ.3ภาพถ่ายหมายเลข จ.5 รายงานเบ็ดเสร็จประจำวัน เอกสารหมายเลข จ.6 ส่วนการดูตัวครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2531 ร้อยตำรวจตรีไกรวุฒิ จัดให้ดูตัว ผู้เสียหายไม่ยืนยัน บอกจำไม่ได้ จึงไม่มีบันทึกและถ่ายภาพไว้แต่อย่างใด การสอบสวนชอบด้วยกฎหมายแล้ว พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดฐานปล้นทรัพย์ โดยพวกของจำเลยมีอาวุธติดตัวไปด้วยและหน่วงเหนี่ยวกักขังจับคนเรียกค่าไถ่ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ ฉิมพาลี)

ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักคำให้การชั้นสอบสวนของพยาน ว่าจะมีน้ำหนักให้รับฟังได้มากน้อยเพียงใด ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่น่าพิจารณาเมื่อพิจารณาในแง่ลำดับชั้นของพยานหลักฐานแล้ว หากพยานผู้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนยังมีตัวตนอยู่สามารถนำมาเบิกความได้ คำให้การของพยานในชั้นสอบสวนที่เป็นพยานชั้นรองหรือพยานชั้นสอง (inferior) ไม่ใช่พยานชั้นหนึ่งตามหลักพยานหลักฐานที่ดีที่สุด

(The Best Evidence Rule) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นเพียงพยานบอกเล่าแต่ในกรณีที่พยานที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวนไม่มีชีวิตอยู่หรือหาตัวไม่พบ นำตัวมาเบิกความไม่ได้ คำให้การของพยานในชั้นสอบสวนก็จะกลายมาเป็นพยานชั้นหนึ่งส่วนจะมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง คำให้การในชั้นสอบสวนของพยาน จะเป็นประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีความใกล้ชิดกับระยะเวลาขณะเกิดเหตุ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ใกล้ชิดกว่าระยะเวลาที่พยานมาเบิกความในศาล คำให้การชั้นสอบสวนของพยานจะเป็นหลักฐานเบื้องต้นในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงที่ได้จากคำเบิกความของพยาน หรือเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างข้อเท็จจริงที่พยานเคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนกับชั้นเบิกความต่อศาล ซึ่งส่วนใดจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันก็ต้องพิจารณาเหตุผลประกอบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้คำให้การในชั้นสอบสวนของพยานจะเป็นประโยชน์ด้านประกอบการนำเสนอพยานบุคคล โดยอ้างส่งให้เบิกความรับรองหรือเป็นการทบทวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่พยานอาจจะหลงลืมหรือจำได้ไม่ชัดเจนเพราะเหตุการณ์ผ่านมานานแล้วก็ได้ คำให้การชั้นสอบสวนของพยานจะมีบทบาทโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในกรณีที่

เห็นได้ชัดว่า พยานบุคคลเบิกความกลับคำนำหน้าหน้าความน่าเชื่อถือของข้อเท็จจริงอาจจะโน้มเอียงไปเน้นหนักอยู่ที่คำให้การชั้นสอบสวนของพยานมากกว่าคำเบิกความของพยาน นำหน้าหน้าความน่าเชื่อถือของคำให้การชั้นสอบสวนของพยานนั้น คงต้องพิจารณาประกอบกันหลาย ๆ ด้าน นับแต่ความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ขณะพยานให้การไว้ในชั้นสอบสวนความเป็นกลางของพยาน ความสมเหตุสมผลของข้อเท็จจริงที่ถ่ายทอด ความเต็มใจในการให้การ ความเที่ยงธรรมในการสอบสวน ความเป็นกลางของพนักงานสอบสวน ฯลฯ ตลอดจนการเบิกความรับรองยืนยันของพยานในชั้นศาลปกติแล้วคำให้การชั้นสอบสวนของพยานนั้นในขณะที่มีสถานะเป็นพยานชั้นสองนั้นย่อมมีน้ำหนักน้อย เพราะเป็นคำให้การของพยานที่ไม่ได้ทำต่อหน้าศาลและต่อหน้าคู่ความฝ่ายตรงกันข้าม เป็นคำให้การที่พยานมิได้สาบานตนตามลัทธิศาสนาต่อหน้าศาล มิได้ผ่านการถามค้านเพื่อกระจายข้อเท็จจริงสำหรับค้นหาความจริงโดยละเอียดตามกระบวนการความ(โปรดดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 81/2530) แต่ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนสถานะมาเป็นพยานชั้นหนึ่ง หรือกรณีพยานบุคคลผู้เคยให้การไว้กลับคำหรือเบิกความได้ข้อเท็จจริงแตกต่างไปโดยมีเหตุผลจงใจที่จะบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงที่แท้จริง ก็จะย้อนกลับไปพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือตามลักษณะของพยานประเภทนี้ ตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วสรุปชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4815/2528 คำให้การชั้นสอบสวนของประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองสอดคล้องตรงกัน และได้ให้การหลังเกิดเหตุทันที โดยไม่มีเวลาคิดไตร่ตรองเพื่อช่วยเหลือหรือปรักปรำผู้หนึ่งผู้ใด เชื่อว่าได้ให้การไปตามความจริงตามที่ได้รู้เห็นโดยไม่มีเหตุจงใจ หรือถูกบังคับขู่เข็ญแต่อย่างใด พนักงานสอบสวนจึงได้บันทึกและให้พยานลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน การที่พยานโจทก์ทั้งสองมาเบิกความในชั้นพิจารณาของศาลปฏิเสธว่า จำเลยไม่ได้เป็นคนแทงผู้ตายก็คงเพื่อช่วยเหลือจำเลยให้พ้นผิด เชื่อได้ว่าคำให้การในชั้นสอบสวนของพยานทั้งสองเป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความชั้นศาล ทั้งคำให้การพยานชั้นสอบสวนก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้รับฟังประกอบเป็นข้อ

พิจารณาของศาลประการใดเมื่อรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นตลอดจนพฤติการณ์แห่งคดี เช่น จำเลยนำเสนอสืบรับว่าก่อนเกิดเหตุได้มีเหตุวิวาทกับผู้ตาย ย่อมมีน้ำหนักมั่นคง ฟังลงโทษจำเลยได้ กรณีตามปัญหาในคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหาย ก็คือ คำเบิกความของผู้เสียหายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ยืนยันหรือรับรองตามข้อเท็จจริงที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวน แต่กรณีไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกลับคำ หรือเบิกความเข้าด้วยช่วยเหลือกับฝ่ายจำเลย จึงเป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณาเปรียบเทียบว่าข้อเท็จจริงจากคำเบิกความและที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวน จะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ปรากฏว่าได้มีการพิจารณาคดีนี้หลังจากเกิดเหตุแล้ว 15 ปี ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอายุ 53 ปี แต่ขณะมาเบิกความเป็นพยานอายุ 68 ปี จึงย่อมจะจำไม่ได้ว่าจำเลยคือคนร้ายหรือไม่ เพราะในด้านของจำเลยเองก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังขารที่ผ่านกาลเวลาถึง 15 ปี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้เสียหายอาจจะจดจำไม่ได้ หากผู้เสียหายยืนยันจดจำได้เสียอีกจึงจะเป็นเรื่องผิดปกติ เว้นแต่จำเลยจะมีลักษณะพิกลพิการเป็นพิเศษก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง แต่ในคำให้การในชั้นสอบสวนผู้เสียหายเคยชี้ตัวและยืนยันว่าจำเลยคือคนร้าย ก็ต้องมาพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของคำให้การว่ามีมากน้อยเพียงใดข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า การชี้ตัวยืนยันกระทำหลังจากเกิดเหตุประมาณ 2 เดือน ผู้เสียหายถูกจำเลยกับพวกควบคุมตัวอยู่ 1 เดือน 3 วัน จึงหลบหนีมาได้ ระหว่างถูกควบคุมตัวได้ยินคนร้ายเรียกขานชื่อกันได้ให้การในชั้นสอบสวนระบุชื่อไว้ เพื่อพิจารณาประกอบกันในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลแล้ว คำให้การในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายก็มีน้ำหนักมากในการที่จะบ่งชี้ข้อเท็จจริงมิใช่จะต้องยึดถือหรือเน้นหนักเฉพาะจากที่ผู้เสียหายเบิกความคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและชั่งน้ำหนักคำพยานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำให้การในชั้นสอบสวนของพยาน. สุพิศปราณีตพลกรัง.